

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

4986/25/פ

### הצעת חוק הממשלה (תיקון – חובת עריכת הסכמים בכתב), התשפ"ה–2024

תיקון סעיף 1 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) (1) הסכם בקשר לכינונה של ממשלה או בקשר לצירוף שרים נוספים לממשלה לאחר כינונה או בקשר למינויו של סגן שר או בקשר לעניין המנוי בסעיף 31 לחוק-יסוד : הממשלה, יעשה בכתב באופן הכולל את כל פרטי ההסכם.

(2) נעשה הסכם בכתב כאמור בפסקה (1) או בקשר להצבעת אי-אמון בממשלה או בקשר להצבעה על חוק התקציב, ימסרו הצדדים להסכם את נוסחו המלא למזכיר הכנסת בתוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ-48 שעות לפני יום הבחירות או מ-24 שעות לפני כינון הממשלה או ההצבעה בכנסת או ההודעה לכנסת, לפי העניין ; במניין הימים והשעות לא יבואו בחשבון ימי מנוחה או שבתון על פי חיקוק ; נעשה הסכם מטעם רשימת מועמדים לכנסת, ימסרו אותו הצדדים להסכם מיד למזכיר הכנסת.

(3) נעשה הסכם בעל פה בקשר להצבעת אמון בממשלה לאחר הקמתה, להצבעת אי-אמון בממשלה או להצבעה על חוק התקציב, יוצגו כלל פרטי ההסכם בפני מליאת הכנסת טרם ההצבעה ; פרטי ההסכם יוצגו על ידי ראש הממשלה או שר שהוסמך על ידו לעניין זה ; היו הצדדים להסכם סיעות בכנסת, יוצגו פרטי ההסכם על ידי נציגי הסיעות."

<sup>1</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 168.

תיקון חוק חסינות 2. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951<sup>2</sup>, בסעיף חברי הכנסת, 13ד(א), אחרי פסקה (א1) יבוא :  
זכויותיהם  
וחובותיהם

"(ב1) היה מעורב בעריכת הסכם בניגוד להוראות סעיף 1(א) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, ובאי גילוי." "

## דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת לתקן את המסגרת המשפטית המסדירה חובת פרסום של הסכמים לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001. במסגרת החוק הנוכחית, יש להגיש למזכיר הכנסת הסכמים ככל שנעשו בכתב. כך, נוצרת פרצה המאפשרת לצדדים להסכם להתחמק משקיפות ופיקוח על ידי הימנעות מעריכת הסכמים בכתב.

מצב משפטי זה פוגם ביכולתה של הכנסת לשמש כרשות מפקחת על הממשלה ובחובתה להבטיח שקיפות ואחריות בהליך השלטוני. היעדר הסכמים כתובים מחייבים, פוגע ביכולת לפקח על הסכמים קואליציוניים בשלבים מאוחרים יותר כמו גם על הסדרים פוליטיים משמעותיים אחרים.

לאור זאת, מוצע לקבוע דרישה לפיה הסכמים בקשר לכינונה של ממשלה, צירוף שרים נוספים לממשלה לאחר כינונה, מינויו של סגן שר או בקשר לעניין המנוי בסעיף 31 לחוק-יסוד: הממשלה, יהיו בכתב ותחול חובה להגישם למזכיר הכנסת. עוד קובעת הצעת החוק כי אי-עמידה בדרישות אלו תהווה הפרה אתית, באופן שירתיע מפני אי עמידה בהסדר המוצע.

עוד מוצע כי פרטי הסכמים הנעשים בעל פה בקשר להצבעת אמון בממשלה לאחר הקמתה, או להצבעת אי-אמון בממשלה, או להצבעה על חוק התקציב, יוצגו בפני מליאת הכנסת על ידי ראש הממשלה או שר שהוסמך על ידו לעניין זה, או על ידי נציגי הסיעות שיזמו מהלכים כאמור.

התיקון המוצע מבקש לחזק את עקרונות השקיפות, האחריות והיושרה של ההליך המדיני, כך שיובטח כי כל ההסכמים הפוליטיים הקשורים להרכבת הממשלה, הצבעות התקציב ומינוי השרים, יהיו מתועדים ונגישים לבחינה של הכנסת והציבור. בכך תשמר יכולתה של הכנסת לפקח על פעולות הממשלה, תוך מניעת ניסיונות לעקוף פיקוח על הסכמים חשובים הקשורים בהליכים הדמוקרטיים של המדינה.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
י' בחשוון התשפ"ה (11.11.2024)

<sup>2</sup> ס"ח התשי"א, עמ' 228.